



Stéphane Plaza Immobilier Chatou

14 Avenue du Maréchal Foch
78400 Chatou
0161305120

btheodorides@stephaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier.com

MANDAT DE GESTION

Mandat n° **149**

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le mandant

La Société **SCI Général Jules Brimont**, SCI au capital social de **10000** euros, dont le siège social est situé **32-38 Rue Pierret 9200 NEUILLY SUR SEINE**, immatriculée au RCS **NANTERRE**, sous le numéro **977716208**, représentée par Monsieur **Damien Tondelli**, se déclarant habilité à cet effet aux termes d'une assemblée générale.

Ci-après "le MANDANT", d'une part,

Le mandataire

Stéphane Plaza Immobilier Chatou, ci-après désignée **"l'Agence" ou "le MANDATAIRE"**, située **14 Avenue du Maréchal Foch 78400 Chatou**, téléphone **0161305120**, adresse mail **stephaneplazalocationgestion@gmail.com**, exploitée par la société **IMMOBILIER A CHATOU**, SAS au capital de **1000 €** euros, dont le siège social est situé **14 Avenue du Maréchal Foch 78400 Chatou**, RCS **Versailles** n° **835 228 065**, titulaire de la carte professionnelle **Transaction et Gestion** n° **CPI 7801 2018 000 025 886** délivrée par CCI, numéro de TVA **FR 92 835228065**, assurée en responsabilité civile professionnelle par **GEGC** dont le siège est sis **59, Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS**, sur le territoire national sous le n° **29044**,

Adhérente de la caisse de Garantie **CEGC** dont le siège est sis **59, Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS** sous le n° **29044** pour un montant de **300 000 €** euros,

N'ayant aucun lien capitalistique ou juridique avec une banque ou une société financière,

Représentée par **Laura Léonard**, ayant le statut de salarié, dument habilité(e) à l'effet des présentes,

D'autre part,

IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT

Le MANDANT confère par les présentes au MANDATAIRE, qui l'accepte, le mandat d'administrer les biens désignés ci-après.

Désignation des biens

Le BIEN IMMOBILIER SUIVANT :

un local professionnel de 15.20m2

Adresse : 30 ter Avenue de Brimont 78400 CHATOU

Surface : 15.20 mètres carrés.

Date ou période de construction :

Éléments d'équipements :

un point d'eau

Le MANDANT déclare que les biens sont actuellement loués dans les conditions suivantes :

- Régime juridique de la location : **Bail dérogatoire au statut des baux commerciaux**
- Date de prise d'effet du bail : **1 mars 2025**
- Durée du bail : **6 mois par tacite reconduction**
- Montant du loyer et charges : **1000 €**
- Montant du dépôt de garantie : **905.22 €**

Le MANDANT déclare que le locataire est actuellement à jour du paiement des loyers et charges.

Le MANDANT déclare qu'aucune autre difficulté ou procédure n'existe à ce jour dans l'exécution du bail (trouble de voisinage, contentieux, etc.).

Le MANDANT s'engage à remettre au MANDATAIRE un exemplaire du bail.

Usage :

Les biens sont destinés à un usage **professionnel ou commercial**.

Durée du mandat

Le présent mandat est donné pour une durée **1 an**. Il se renouvellera ensuite tacitement d'année en année sans que sa durée totale ne puisse excéder **30 ans**.

L'une ou l'autre des parties pourra le résilier pour le terme de chaque période à condition d'en aviser l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trois (3) mois courant à compter du jour de la première présentation de ladite lettre.

Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 2003 du Code civil, le décès du MANDANT n'emportera pas la résiliation de plein droit du mandat, lequel se poursuivra avec ses ayants droit.

En application de l'article L. 215-4 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 dudit code sont intégralement reproduites ci-après :

Art. L. 215-1 : Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Art. L. 215-2 : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Art. L. 215-3 : Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L. 241-3 : Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le présent mandat prend effet à compter du jour de sa signature par l'ensemble des PARTIES.

Déclarations et obligations du mandant

Le MANDANT déclare, sous sa propre responsabilité, avoir la capacité juridique de disposer des biens et ne faire l'objet d'aucune mesure de protection de la personne ni d'aucune procédure collective, et notamment de redressement ou de liquidation judiciaires, et que les biens, objet du présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière.

Il s'engage à informer le MANDATAIRE de tous les éléments nouveaux, notamment juridiques et matériels, susceptibles d'affecter l'exécution du mandat.

Il s'engage également à lui communiquer sans délai tout congé qui pourrait lui être notifié.

Si le présent mandat porte sur des biens loués nus dont la location est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le MANDANT s'engage, s'il souhaite donner congé pour vente, à préalablement mandater de façon expresse le MANDATAIRE à cet effet. Il en sera de même en cas de notification de préemption dans le cadre de l'article 10 ou de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, dans le cadre de l'article L145-46-1 du Code de commerce ou dans le cadre d'un pacte de préférence. Le MANDANT devra préciser le prix et les conditions de la vente projetée.

En cas de locations nouvelles, le MANDANT dispense le MANDATAIRE de l'envoi de la lettre recommandée prévu par l'article 67 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sous réserve que le détail des versements ou remises se rapportant à ces locations nouvelles soit donné au MANDANT dans le compte rendu de gestion.

Compte tenu de la nature et de l'étendue des missions qu'il confère au MANDATAIRE, le MANDANT s'interdit de confier tout pouvoir concurrent à un tiers.

Régime fiscal

Conventionnement

Le MANDANT déclare que les biens objet des présentes ne font l'objet d'aucun conventionnement.

Sinistres indemnisés au titre d'une catastrophe naturelle ou technologique

Le MANDANT déclare, qu'à sa connaissance, les biens n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation de la part d'une compagnie d'assurance au titre d'un sinistre dû à une catastrophe naturelle ou technologique.

Conformité aux normes de décence

Le MANDANT reconnaît avoir été informé qu'il est tenu de mettre à disposition du locataire un logement décent, ne portant pas atteinte à la santé et à la sécurité des habitants. Si le logement ne répond pas aux normes de décence, le MANDANT s'engage à réaliser les travaux de mise en conformité avant la prise de possession du logement par le locataire.

Le MANDANT déclare que les biens objet du présent mandat satisfont à toutes les normes d'habitabilité et de sécurité en vigueur au jour de la signature. Dans le cas où ces normes ne correspondraient pas, le MANDANT s'engage à faire les travaux nécessaires pour mettre son bien en conformité.

Pouvoirs du mandataire

Le MANDANT donne au MANDATAIRE le pouvoir, pour son compte, d'accomplir tous les actes relatifs à l'administration des biens et, en particulier, ceux qui suivent.

Le MANDATAIRE pourra :

- percevoir et encaisser tous les loyers et charges dont le MANDATAIRE demeurera détenteur ;
- percevoir et encaisser tout dépôt de garantie dont le MANDATAIRE demeurera détenteur ou que le MANDATAIRE remettra au MANDANT, selon ce qui aura été prévu ;
- donner quittance, reçu et décharge et corrélativement, donner mainlevée de toute saisie, opposition et cautionnement ;
- procéder à la révision des loyers et à l'ajustement des provisions ;
- percevoir et encaisser toutes les indemnités d'occupation et toutes les indemnités d'assurance et, plus généralement, toute somme ou valeur relative aux biens gérés ;

En cas de défaut de paiement du locataire, après mise en demeure et commandement de payer demeurés infructueux, le MANDANT donne **mandat exprès** au MANDATAIRE, qui l'accepte, de faire engager toutes les procédures en paiement et expulsion avec le concours d'un avocat choisi par le MANDATAIRE et dont les honoraires auront été préalablement acceptés par le MANDANT, à moins que ce dernier ne préfère choisir lui-même un avocat.

Tous les frais et débours générés dans le cadre de l'exécution du présent mandat seront supportés par le MANDANT. Ils seront prélevés directement sur les sommes détenues pour son compte par le MANDATAIRE, le MANDANT s'engageant à régler le solde restant dû à première demande et sous quinze jours.

Le MANDANT donne pouvoir exprès au MANDATAIRE d'accomplir, en son nom et pour son compte, les actes suivants :

- accepter tous les congés ;
- réaliser ou faire réaliser les constats d'état des lieux de sortie ;
- faire appel à tout concours à cette fin ;
- faire tout ce qu'il jugera utile pour parvenir à la relocation en menant toutes les actions commerciales qu'il jugera nécessaires ;
- procéder à la sélection des locataires, dans le respect de l'interdiction de toute discrimination ;
- réunir l'ensemble des certificats nécessaires et faire réaliser, au frais du MANDANT, tous les diagnostics imposés par la réglementation,
- rédiger et signer les baux et leurs éventuels avenants, et réaliser ou faire réaliser les constats d'état des lieux d'entrée.

Le Mandant déclare qu'un Diagnostic de performance énergétique conforme à la réglementation applicable a été établi.

Le MANDANT autorise expressément le MANDATAIRE, aux frais de ce dernier, à se substituer et à faire appel à tout concours en vue de rechercher un locataire, le MANDATAIRE demeurant à l'égard du MANDANT seul responsable de l'exécution de sa mission.

Le MANDATAIRE pourra, sans autorisation préalable, faire exécuter toutes les réparations incombant au MANDANT dont le montant ne dépasse pas la somme de **200€**, ainsi que les réparations nécessitées par l'urgence, et prendre toutes mesures conservatoires. Il pourra, avec l'accord écrit du MANDANT, faire exécuter tous les autres travaux.

Il pourra en régler les factures sur les fonds dont il dispose, le MANDANT s'engageant à régler le solde restant dû à première demande et sous quinze jours.

Le MANDATAIRE pourra à la demande du MANDANT, souscrire et résilier tout contrat d'assurance relevant de la gestion courante du bien, mettre en œuvre les garanties accordées par le contrat et faire toute déclaration de sinistre, en assurer la gestion et en percevoir toutes indemnités versées par les compagnies d'assurance.

Reddition des comptes

Le MANDATAIRE rendra compte de sa gestion tous les **mois** en adressant, par courriel ou lettre simple, un rapport de gérance faisant état de tout ce qu'il aura reçu et dépensé. Les comptes seront soldés tous les **ans**, déduction faite des frais, honoraires et avances occasionnés pour l'exécution du présent mandat.

Le règlement des sommes dues au MANDANT se fera à compter du **10** par virement bancaire.

Honoraires du mandataire

Honoraires de gestion courante :

5 % TTC du montant **des loyers et charges perçus** au taux actuel de TVA de **20%**.

Les honoraires, mentionnés toutes taxes comprises, sont calculés selon le taux de TVA en vigueur à la date de conclusion du présent mandat. En cas d'évolution du taux de TVA, les honoraires évolueront dans les mêmes proportions.

Ces honoraires seront à la charge exclusive du MANDANT et prélevés sur chaque relevé de compte.

Honoraires de location :

En cas de bail commercial, les honoraires sont de 2000€ répartis de manière égale entre le bailleur et le locataire

En cas de bail professionnel, les honoraires seront de 456€ répartis de manière égale entre le bailleur et le locataire

Honoraires d'aide à la déclaration des revenus fonciers :

90 € TTC à la charge du MANDANT, pour l'établissement et l'envoi au MANDANT d'une aide à la déclaration des revenus fonciers.

Les **autres prestations** seront facturées en application du barème tarifaire du MANDATAIRE.

Les honoraires, mentionnés toutes taxes comprises, sont calculés selon le taux de TVA en vigueur à la date de conclusion du présent mandat. En cas d'évolution du taux de TVA, les honoraires évolueront dans les mêmes proportions.

Assurances

Le MANDANT reconnaît avoir été informé, avant la signature du présent mandat de gestion, de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance couvrant les risques liés à sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier et de bailleur.

Transmission du mandat

En cas de cession ou de mise en location gérance par le MANDATAIRE de son fonds de commerce, le présent mandat se poursuivra au profit du cessionnaire ou du locataire gérant, ce que le MANDANT accepte expressément, sous réserve que le cessionnaire ou le locataire gérant remplisse les conditions d'exercice de la profession issues de la loi du 2 janvier 1970.

Le MANDANT devra en être avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les six mois. Il pourra, dans le mois qui suivra sa réception, résilier le présent mandat selon les mêmes formes. La

résiliation prendra effet un mois après réception de ladite lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Engagement de non-discrimination

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens de la réglementation, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Le MANDATAIRE informe le MANDANT que toute discrimination commise à l'égard d'une personne est punie pénalement. En conséquence, les parties prennent l'engagement exprès de n'opposer à un candidat à la location des présents biens aucun refus fondé sur un motif discriminatoire.

Par ailleurs, le MANDANT s'interdit expressément de donner au MANDATAIRE des directives et consignes, verbales ou écrites, tendant à refuser la location pour des motifs discriminatoires.

Collecte et exploitation des données personnelles

L'Agence et le réseau d'agences auquel elle appartient sont responsables des traitements des données à caractère personnel collectées à l'occasion des présentes.

Les principales finalités de ces traitements sont la gestion, le traitement et le suivi des demandes concernant l'Agence et le réseau, la gestion des fichiers clients-prospects et la réalisation d'opérations de marketing direct, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, plus généralement, les finalités décrites dans la Politique générale de protection des données consultable sur le site du réseau ou, sur simple demande, auprès de l'Agence.

Ces données à caractère personnel sont destinées aux services et personnels habilités des responsables du réseau, de ses agences, ainsi qu'à leurs partenaires et prestataires, contractuels et commerciaux.

Ces traitements se fondent soit sur le présent contrat, soit sur le respect d'obligations légales, soit sur la poursuite d'intérêts légitimes, à savoir la gestion et le suivi de relations commerciales et l'organisation d'opérations de marketing, de prospection et de communication. A défaut de correspondre à l'une de ces trois bases légales, le traitement des données à caractère personnel collectées sera fondé sur le consentement de la personne concernée, notamment si elles sont transmises à des partenaires commerciaux de l'Agence ou du réseau.

Le MANDANT pourra demander à l'Agence d'accéder aux données à caractère personnel le concernant, de les rectifier, de les modifier, de les supprimer ou de s'opposer à leur exploitation en adressant un courriel en ce sens à **bttheodorides@stephaneplazaimmobilier.com** ou un courrier postal à l'adresse suivante : **SAS IMMOBILIER A CHATOU 14 Avenue du Maréchal Foch 78400 Chatou** . Toute réclamation pourra être introduite auprès de la **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr)** .

Election de domicile

Les parties soussignées font élection de domicile chacune à leur adresse respective stipulée en tête du présent mandat.

Droit de rétractation

Le présent mandat étant consenti hors établissement, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, **le MANDANT a été informé qu'il bénéficie, en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du même code, d'un délai de quatorze jours pour exercer, sans motif, son droit de rétractation** . Il reconnaît avoir reçu du MANDATAIRE, préalablement à la conclusion du présent mandat, les informations prévues par l'article L. 221-5 dudit code.

Ce délai commencera à courir le jour de la conclusion du présent contrat.

S'il souhaite exercer son droit de rétractation, le MANDANT pourra utiliser le formulaire de rétractation annexé aux présentes ou notifier sa décision en adressant au MANDATAIRE une déclaration écrite en ce sens, déclaration claire et dénuée d'ambiguïté. La charge de la preuve de l'exercice régulier du droit de rétractation incombant au MANDANT, il lui est conseillé d'adresser au MANDATAIRE, à l'adresse postale figurant en tête du présent mandat, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'exercice du droit de rétractation mettra fin aux obligations réciproques des parties d'exécuter le contrat.

Le MANDANT est informé que le MANDATAIRE ne commencera à exécuter sa mission qu'à l'issue du délai de rétractation du MANDANT. Cependant, le MANDANT peut, s'il le souhaite, au moyen d'une demande expresse formulée sur tout support durable, lui demander d'anticiper son intervention sans attendre la fin de ce délai. Dans ce cas, il conservera néanmoins son droit de se rétracter, dans les délais et formes décrites ci-dessus, tant que le MANDATAIRE n'aura pas pleinement exécuté sa mission.

☒ **En cochant cette case, le MANDANT DEMANDE EXPRESSEMENT AU MANDATAIRE de commencer à exécuter le présent mandat dès sa signature, sans attendre la fin du délai de rétractation de quatorze jours et il RECONNAIT qu'après que le MANDATAIRE aura entièrement exécuté le contrat, il ne disposera plus du droit de se rétracter.**

☐ **En cochant cette case, le MANDANT INDIQUE QU'IL NE SOUHAITE PAS QUE LE MANDATAIRE commence à exécuter le présent mandat dès sa signature. L'exécution du mandat débutera après la fin du délai de rétractation de quatorze jours, à moins d'une demande expresse ultérieure d'exécution anticipée formulée par le mandant.**

DATE ET SIGNATURES

Fait à CHATOU et signé électroniquement par l'ensemble des Parties, chacune d'elles en conservant un exemplaire original sur un support durable garantissant l'intégrité de l'acte.

Formulaire de rétractation

Veillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.

- A l'attention de : Agence **Stéphane Plaza Immobilier** Chatou - 14 Avenue du Maréchal Foch , 78400 , Chatou

Tél. : **0161305120** - **btheodorides@stephaneplazaimmobilier.com**

- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous :
- Commandé le (*)/reçu le (*) :
- Nom du (des) consommateur(s) :
- Adresse du (des) consommateur(s) :
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
- Date :

(*) Rayez la mention inutile

Certificat de signature électronique

Solution de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS). Solution de signature électronique commercialisée par YOUSIGN certifié conforme à la norme européennes ETSI EN 319 411-1 et inscrit sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

LSTI - 10, avenue Anita Conti - 35400 SAINT-MALO - www.lsti-certification.fr

Object Identifier (O.I.D) ou Certification Policy (CP) concernés : YOUSIGN SAS - SIGNÉ CA 1.2.250.1.302.1.16.1.0 - Rue de Suède - Avenue Pierre Berthelot, 14000 CAEN

Service : Signature - **Niveau ETSI :** ETSI TS 102 042 LCP - **Module cryptographique utilisé :** HSM Bull Proteccio

Attestation de qualification et de conformité N° : 11125 - **Révision :** 1



Signatures électroniques du document

Certificat de signature électronique du document

Solution de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Solution de signature électronique commercialisée par YOUSIGN agréé tiers de confiance par la société LSTI et inscrit sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

LSTI

10, avenue Anita Conti
35400 SAINT-MALO
www.lsti-certification.fr

Object Identifier (O.I.D) ou Certification Policy (CP) concernés : YOUSIGN SAS

QUALIFIED SIGNATURE CA - 1.2.250.1.302.1.16.1.0
Rue de Suède - Avenue Pierre Berthelot
14000 CAEN

Service : Signature

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Module cryptographique utilisé : HSM Bull Proteccio

**Attestation de qualification et
de conformité N° :** 11125
Révision : 1

Identifiant du contrat : 67dd94613cae02075f09a1e7

Nombre total de pages signées : 11

Nombre d'annexes signées : 0

Clé de hachage : a1aca13fd249eafadea5b329a31f3b5c



eIDAS & RGS Trust Service Provider

Certificats N° 11125

Offres disponibles et recherche de nos clients certifiés sur www.lsti-certifications.fr